

1500666-07.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123609/2022 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 24795384 -

DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2123609 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO FELIX DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500666-07.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500666-07.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123609/2022 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 24795384 -

DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2123609 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO FELIX DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

PAULO SERGIO FELIX DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 06 de maio de 2022, por volta das 10h30, na Rua Lázaro Pires, altura do numeral 410, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 17 "papelotes" com crack, com peso líquido de 4,59 gramas, 82 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 40,06 gramas, e 16 porções de maconha, com

peso líquido de 26,28 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 26/27 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 85/90, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 110) e apresentou defesa preliminar (fls. 114).

A denúncia foi recebida no dia 18 de julho de 2022 (fls.117/118).

O acusado foi citado (fls. 152).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 157/167).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição com desclassificação para o crime de porte de entorpecentes, vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação por tráfico de entorpecentes (fls. 172/189).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência nº BL5024-1/2022 (fls.22/24), auto de exibição e apreensão (fls.26/27), auto de constatação de substâncias (fls.28/29), finalmente, pelo laudo do objeto (fls.75/84) e laudo químico toxicológico (fls.85/90).

A autoria é certa.

O réu, interrogado, tanto na fase policial como na fase judicial, esta última sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou o delito, relatando que estava passando por dificuldades econômicas em razão de ter esposa e enteada para sustentar e decidiu vender drogas. O dinheiro apreendido pelos policiais militares era fruto do comércio ilícito.

Com isso, a tese defensiva de desclassificação do delito para porte de entorpecentes já não tem mais valia, porque o próprio réu confessa que estava praticando o comércio de entorpecentes e não estava simplesmente no local para usar os entorpecentes ou adquiri-los.

Os entorpecentes em sua posse, segundo o réu, era para venda e não para uso.

Por fim, a quantidade e variedade de entorpecentes na posse do réu não eram para simples uso.

Com isso demonstra-se que a confissão do réu não é isolada nos autos.

O policial militar Chrystian José Ramos Soares narrou que efetuava patrulhamento pela Rua Lázaro Pires, na altura do numeral 410. Ao ver a viatura, o réu, que tinha uma bolsa a tira colo, demonstrou certo nervosismo e acelerou o passo. Afirmou que o parceiro do declarante abordou o acusado. Dentro da pochete foram encontradas drogas, aparelho celular e dinheiro. Indagado, o réu disse que estava vendendo entorpecentes porque precisava ganhar dinheiro. Aduziu que tinha na pochete cocaína e maconha. Em data anterior, na mesma "biqueira", tentou abordar o increpado, porém ele dispensou as drogas e conseguiu fugir.

O policial militar Murilo Miranda Pratt da Silva declarou que realizava patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizou o réu na Rua Lázaro Pires, defronte ao numeral 410, local conhecido como ponto de venda de drogas. Paulo estava na posse de uma pochete e apresentou nervosismo ao ver a viatura. O acusado tentou correr, mas foi abordado. Dentro da pochete havia pouco mais de 100 porções entre maconha, crack e cocaína, bem como a quantia de R\$ 59,00 em cédulas fracionadas. O acusado foi questionado e confessou a prática do tráfico de entorpecentes. Em data anterior, o acusado foi visto no mesmo local, dispensou drogas e conseguiu se evadir.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas. Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que embora tenha sido preso posteriormente a estes fatos, pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes, este fato não tem o condão de lhe trazer maus antecedentes (certidão de fls. 104/105). Há atenuante da confissão, mas como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não há como aplicá-la (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes.

Não há causas de aumento de pena.

O réu foi preso em flagrante, pelos mesmos fatos (tráfico de entorpecentes) e respondia o processo em liberdade até a data que foi preso novamente por este processo, conforme se vê na certidão de fls. 104/105. Em recente posição exarada pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se que havendo ação penal em curso esse fato não tem o condão de obstar a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Assim, considerando os fatos expostos nesta demanda, reduz-se a pena em 1/6, perfazendo o montante de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da primariedade técnica do réu, será o inicialmente semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar PAULO SÉRGIO FÉLIX DOS SANTOS (RG. Nº 44392713), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, em audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao réu por outro feito e acabou sendo novamente detido.

O réu foi preso em flagrante pelos mesmos fatos (tráfico de entorpecentes) e respondia o processo em liberdade até a data que foi preso novamente por este processo, conforme se vê na certidão de fls. 104/105.

Poderia retornar à atividade ilícita se solto, ocorrendo abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu ( R\$ 59,00), bem como, do aparelho celular e pochete apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de produtos aferidos e utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 26 de agosto de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO  
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA